

<제11장 행정심판의 일반론.제2절 행정심판의 종류>

I. 일반행정심판

1. 의의[행심법 제5조]

- 일반행정심판이란 행정심판법에 그 종류와 절차가 규정되어 있는 행정심판을 말한다. 이는 행정심판법 제5조에 따라 취소심판, 무효등확인심판, 의무이행심판 세 가지로 분류된다. 일반행정심판은 행정심판에 관한 일반법으로서의 지위를 가진다.

2. 종류

(1) 취소심판[행심법 제5조 제1호]

- 행정청의 위법 또는 부당한 처분의 취소 또는 변경을 구하는 심판이다. 행정소송의 취소소송에 상응하는 심판 유형으로서, 처분의 위법성뿐만 아니라 부당성까지 심사할 수 있다는 특징이 있다.

(2) 무효등확인심판[행심법 제5조 제2호]

- 행정청의 처분의 효력 유무 또는 존재 여부에 대한 확인을 구하는 심판이다. 행정소송의 무효등확인소송에 상응하는 심판 유형이다. 처분의 무효가 확인되는 경우 그 처분은 처음부터 효력이 없었던 것으로 본다.

(3) 의무이행심판[행심법 제5조 제3호]

- 당사자의 신청에 대한 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 일정한 처분을 하도록 구하는 심판이다. 행정소송의 부작위위법확인소송에 대응하는 심판 유형이나, 단순히 위법 확인에 그치지 않고 특정한 처분을 명하도록 구할 수 있다는 점에서 행정소송보다 더 적극적인 권리구제 수단이다.

II. 특별행정심판

1. 개념

- 특별행정심판이란 행정심판법이 아닌 개별 법률에서 특별한 사항에 대하여 규정하고 있는 행정심판을 말한다. 이는 당해 행정 분야의 특수성이나 전문성을 고려하여 일반적인 행정심판 절차를 따르기 어려울 때 인정된다. 예를 들어 조세 심판, 특허 심판 등을 들 수 있다.

2. 행정심판법의 적용

- 행정심판법 제4조는 개별 법률에서 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 행정심판법이 적용된다고 규정한다. 따라서 특별행정심판의 경우에도 개별법에 규정되지 않은 사항에 대해서는 행정심판법의 규정이 보충적으로 적용된다.

3. 법적 성격

- 특별행정심판은 그 심판 절차, 청구 기간, 재결의 효력 등에 있어 일반행정심판과 다를 수 있으나, 본질적으로는 행정 내부의 쟁송절차로서의 성격을 공유한다.

III. 의무이행심판의 구체적 검토

- 의무이행심판은 행정청의 거부나 부작위에 대해 국민의 적극적인 권리 구제를 목적으로 한다는 점에서 특히 중요하다.

1. 서설

- 의무이행심판은 행정청의 소극적인 자세로 인해 국민의 권익이 침해되는 상황을 구제하기 위해 도입된 제도이다. 취소심판이나 무효등확인심판만으로는 국민의 실질적인 권리 구제가 미흡할 수 있으므로, 심판을 통해 직접적인 처분을 구하는 것이다.

2. 심판청구요건

(1) 대상적격

- 대상적격은 행정청의 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위이다. 이는 당사자의 신청에 대하여 행정청이 응답할 법률상 또는 조리상 의무가 있음에도 이를 이행하지 않은 경우를 의미한다. 단순한 사실행위에 대한 부작위 등은 해당되지 않는다.

(2) 청구인 적격

- 청구인 적격은 처분을 신청한 자로서 법률상 이익이 있는 자에게 인정된다.

(3) 청구 기간

- 거부처분에 대한 의무이행심판은 취소심판의 청구 기간이 적용되나, 부작위에 대한 의무이행심판은 부작위 상태가 계속되는 한 청구 기간의 제한이 없다.

3. 재결

(1) 각하재결

- 각하재결은 심판청구의 제기요건을 충족하지 않은 부적법한 심판청구에 대하여 본안에 대한 심리를 거절하는 내용의 재결을 말한다.

(2) 기각재결

① 기각재결

- 일반적인 경우의 기각재결은 본안심리의 결과, 심판청구가 이유 없다고 인정하여 그 청구를 배척하고 원처분을 지지하는 재결을 의미한다.

② 사정재결

- 사정재결은 심판청구가 행정심판위원회의 심리 결과 이유 있다 하더라도, 이를 인용하는 것이 공공복리에 크게 위배된다고 인정되어 그 청구를 기각하는 재결을 말한다.

(3) 인용재결

① 처분재결

- 기속행위의 경우에는 행정심판위원회는 재결로써 청구인의 청구내용대로 처분을 할 수 있으나, 재량행위의 경우에는 처분의 인용 여부가 처분청의 재량이므로 처분재결을 할 수 없다.

② 처분명령재결

- 기속행위의 경우에는 특정 처분을 할 것을 명하는 재결을 하고, 재량행위의 경우에는 처분청으로 하여금 다시 처분을 하도록 하는 재결정을 명하는 재결을 한다.

(4) 간접적 구속력

- 인용재결이 내려지면 피청구인인 행정청은 재결의 취지에 따라 처분을 해야 할 재처분 의무를 부담하며, 이는 행정심판법 제49조 제2항(기속력)에 따른 것이다. 행정심판법은 이 재처분 의무를 이행하지 않을 경우 간접강제를 할 수 있도록 규정하여(제50조의2), 재결의 실효성을 확보한다.

4. 가구제

- 의무이행심판의 경우 본안 재결 전까지 신청인의 권익이 침해되는 것을 막기 위해 가구제 제도가 인정된다.

(1) 집행정지

① 의의[행심법 제30조]

- 행정심판위원회는 처분등의 효력이나, 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 중대한 손해가 생기는 것을 예방할 필요가 있다고 인정할 경우에는 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 행정심판위원회의 심리·의결을 거쳐 예외적으로 처분등의 효력이나, 그 집행 또는 절차의 속행의 전부 또는 일부의 정지를 결정할 수 있다.

② 거부처분의 경우

- 집행정지는 종전의 상태를 유지시키는 소극적인 것이므로 종전의 상태를 변경시키는 적극적인 조치로 활용될 수 없다. 이에 따라 거부처분에 대하여는 원칙적으로 집행정지가 허용되지 아니한다.

③ 부작위의 경우

- 집행정지는 처분에 대한 가구제수단이므로 부작위에 대하여는 집행정지가 허용될 여지가 없다.

(2) 임시처분

① 의의[행심법 제31조]

- 임시처분이란 행정청의 처분 또는 부작위로 인하여 당사자에게 발생할 수 있는 중대한 불이익이나 급박한 위험을 막기 위하여, 당사자에게 임시지위를 부여하는 행정심판위원회의 결정을 의미한다.

② 대상

- 법문상 처분 또는 부작위를 대상으로 규정하나, 적극적 처분의 경우에는 임시처분의 대상이 되기 어렵다. 이는 행정심판법 제31조 제3항에서, 임시처분은 제30조 제2항에 따른 집행정지로서 목적을 달성할 수 있는 경우에는 허용되지 아니한다고 규정하고 있기 때문이다. 따라서 임시처분의 대상은 소극적 처분인 거부처분과 부작위이다.

IV. 결론

- 행정심판은 행정심판법에 규정된 취소심판, 무효등확인심판, 의무이행심판의 일반행정심판과 개별 법률에 규정된 특별행정심판으로 구분된다. 특히 의무이행심판은 행정청의 소극적인 행정 작용에 대해 적극적인 처분을 구하는 심판으로서, 각하·기각·인용재결이 있으며, 인용재결에는 처분재결과 처분명령재결이 있다. 재결의 실효성을 확보하기 위해 행정심판법상 간접강제와 임시처분 제도를 명시적으로 인정하고 있다는 점에서 국민의 권리 구제에 있어 중요한 역할을 수행한다.